وَبَيْتِ المالِ وَالمَغْنَمِ فلْيُقْطَعْ وَقيلَ إنْ سَرَقَ فَوْقَ حَقِّهِ مِنَ المَغْنَمِ بِثَلاثَةِ دَراهِمَ قُطِعَ وَيُتَّبَعُ السارِقُ إذَا قُطِعَ بِقِيمَةِ مَا فاتَ مِنَ السَّرِقَةِ فِي مَلائِهِ وَلا يُتَّبَعُ فِي عَدَمِهِ وَيُتَّبَعُ فِي عُدْمِهِ بِمَا لا يُقْطَعُ فِيهِ مِنَ السَّرِقَةِ .

بَابٌ فِي الأَقْضِيَةِ وَالشَّهَادَاتِ

وَالبَيِّنَةُ عَلَى المدَّعِي وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ أنكَرَ وَلا يَمِينَ حَتَّى تَثْبُتَ الخُلْطَةِ أوِ الظِّنَّةُ كَذَلِكَ قَضَى حُكَّامُ أَهْلِ المَدِينَةِ وَقَدْ قَالَ عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزِيزِ تَحْدُثُ لِلنَّاسِ أَقْضِيَةٌ بِقَدَرِ مَا أَحْدَثُوا مِنَ الفُجُورِ وَإِذَا نَكَلَ المُدَّعِي عَلَيهِ لَمْ يَقْضَ لِلطَّالِبِ حَتَّى يَحْلِفَ فِيمَا يَدَّعِي فِيهِ مَعْرِفَةً وَاليَمِينُ بِاللهِ الَّذِي لا إلَهَ إلَّا هُوَ وَيَحْلِفُ قائِمًا وَعِنْدَ مِنْبَرِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فأَكْثَرَ وَفِي غَيْرِ المَدِينَةِ يَحْلِفُ فِي ذَلِكَ فِي الجَامِعِ وَمَوْضِعٍ يُعَظَّمُ وَإِذَا وَجَدَ